ПЕРВОЕ ПИСЬМО О ВОЗВРАТЕ УДЕРЖАНИЯ: заготовка с полями

Что это за письмо

Первое обращение о возврате удержанной суммы. Оно мягкое намеренно: задача — получить деньги, а не выиграть переписку. Письмо даёт второй стороне возможность заплатить, ничего не признавая, и одновременно создаёт письменный след.

Это не претензия и не требование. Претензия — процедурный жанр: для большинства денежных споров её направление является условием обращения в суд (порядок — статья 4 АПК РФ), и составляется она иначе. Требование и претензия остаются в платном комплекте.

Когда его отправлять

- Событие возврата по договору наступило либо наступит в обозримый срок
- Документ, подтверждающий событие, у вас есть
- Сумма посчитана по реестру и сверена с вашей бухгалтерией
- Замечаний к вашим работам нет либо они устранены и это подтверждено документами

Когда его не отправлять

- Вторая сторона уже заявила встречное требование или направила уведомление о зачёте — это спор, и типовое письмо здесь работает против вас
- Идёт спор о качестве работ, назначена или предложена экспертиза
- Событие возврата сформулировано так, что момент его наступления спорен — это вопрос толкования условия, а не его исполнения
- В отношении второй стороны возбуждено дело о банкротстве — там другой порядок и другие сроки

Что в письме должно быть

1. Ссылка на договор и на пункт об удержании.
2. Указание на наступившее событие возврата и на документ, который его подтверждает.
3. Расчёт суммы приложением: по каждому акту — сумма по акту, удержано, возвращено, разница.

4. Банковские реквизиты.
5. Просьба сообщить дату платежа.
6. Контакт для ответа и перечень приложений.

Чего в письме быть не должно

- Слов «требую», «претензия», «неустойка» — они меняют жанр письма
- Угроз, которые вы не готовы исполнять: обещание суда от того, кто в суд не пойдёт, работает один раз и запоминается
- Оценок, характеристик второй стороны и эмоций
- Суммы, не сверенной с вашей бухгалтерией: неверная сумма даёт повод не отвечать по существу
- Ссылок на договорённости по телефону

Заготовка письма

Квадратные скобки — поля. Заполните все: незаполненное поле в отправленном письме выглядит хуже, чем отсутствие письма.

Поле	Ваше значение
Кому (наименование второй стороны)	
Адрес (из договора и из реестра юридических лиц)	
От кого (наименование, реквизиты)	
Исх. № и дата	
Договор № и дата	
Объект	
Пункт договора об удержании	
Событие возврата (дословно из договора)	
Документ, подтверждающий наступление события	
Дата наступления события	
Сумма к возврату	
Банковские реквизиты	
Срок, к которому просите сообщить дату платежа	
Контактное лицо и связь	

Текст письма

О возврате гарантийного удержания по договору [№ и дата]

Уважаемые коллеги!

Между [наименование второй стороны] и [наименование вашей организации] заключён договор [№ и дата] на выполнение работ на объекте [наименование объекта].

Пунктом [номер пункта] договора предусмотрено удержание части стоимости выполненных работ в качестве обеспечения. Возврат удержанной суммы производится [условие возврата дословно из договора].

Условие возврата наступило [дата наступления], что подтверждается [наименование, номер и дата документа]. Копия документа прилагается.

По состоянию на [дата] сумма удержания, подлежащая возврату, составляет [сумма] ([сумма прописью]). Расчёт по каждому акту приведён в приложении.

Замечаний к выполненным работам по договору [не предъявлялось / предъявленные замечания устранены, что подтверждается: наименование, номер и дата документа].

Просим сообщить дату перечисления указанной суммы на наши реквизиты: [банковские реквизиты].

Ответ просим направить до [дата] на адрес [адрес] или [электронная почта].

Приложения:
1. Расчёт суммы удержания, подлежащей возврату, — на [__] л.
2. Копия [документа, подтверждающего наступление события], — на [__] л.
3. [Копии актов об устранении замечаний / иные документы] — на [__] л.

[Должность] [ФИО] [подпись]

Приложение к письму: расчёт суммы

Таблица заполняется по реестру из файла 02. Значения вносятся руками и сверяются с бухгалтерией: расхождение обнаруживается почти всегда, и обнаружить его лучше здесь, чем в переписке.

№	Акт: номер и дата	Сумма по акту	Удержано	Возвращено	Разница
1					
2					
3					
4					
5					
ИТОГО					

Итог по колонке «Разница» — сумма вашего обращения: возвраты уже учтены в каждой строке. Повторно их не вычитайте. Итог должен совпадать с суммой в письме.

Как отправлять

- Письменно и по адресу из договора; адрес из реестра юридических лиц — вторым адресатом
- Способом, вручение которым вы сможете подтвердить
- Электронная почта — как дополнение, а не как замена, если иное не согласовано договором
- Копию отправленного письма и подтверждение отправки храните вместе с реестром

Что делать с ответом

Ответ второй стороны	Ваш следующий шаг
Названа дата платежа	Зафиксируйте её письменно и отметьте в реестре. К этой дате поставьте себе проверку
Ответа нет либо он неопределённый	Следующее письмо — уже требование: с прямо названным требованием возврата, сроком исполнения и последствиями. Формулировки — в платном комплекте
Заявлены замечания к вашим работам	Если они устранены — это вопрос документов: акты об устранении и переписка. Если не устранены — сначала устранение, потом деньги
Поступило уведомление о зачёте	Не молчите: молчание позже читается как согласие. Возражение направляется письменно и по каждому основанию отдельно — это спор, он в платном комплекте
Отказ со ссылкой на ненаступление события	Спор о толковании условия договора. Здесь нужен юрист по вашему тексту

Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда условие о возврате стороны читают по-разному, когда вторая сторона заявила встречное требование, когда спор идёт о качестве работ или когда в отношении второй стороны начата процедура банкротства.

Переход к платному комплекту